

1501111-68.2022.8.26.0229

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... qual se assentou que:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501111-68.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501111-68.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099336/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 24233680 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2099336 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrei Mariano e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra NATHAN DE SOUZA LIMA e ANDREI MARIANO, pela conduta prevista no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 11 de abril de 2022.

Alega a denúncia, em síntese, que os réus, em concurso de agentes com o adolescente Alexandre Rafael Camargo Prado, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade da vítima, 02 (dois) aparelhos de telefone celular, das marcas Samsung e Motorola; o veículo Fiat/Fiorino, cor branca, placas QQQ-5B34-Campinas/SP; e a carga de mercadorias que estava no interior do veículo, avaliada

em R\$ 45.986,92 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), referentes às notas fiscais nº: 219981; 000.030.320; 124018; 220945; 219928; 0459738; 000924753 (cf. auto de exibição/apreensão de fls. 45/51), que estavam na posse e sob responsabilidade de Adilson Evangelista Barboza. Requereu o Ministério Público, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos termos do artigo 387, IV, do CPP.

FA e Certidão de Distribuição Criminal às fls. 70/78; 79/83.

Os réus foram presos em flagrante, sendo que a prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia (fls. 87/88).

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2022 (fls. 152/154).

Os réus foram citados (fls. 171; 173) e apresentaram resposta escrita (fls. 159/162; 175/181).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 192/194).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das vítimas e das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preambularmente anoto a comunicação feita pela vítima Adilson Evangelista Barboza, por ocasião de sua oitiva em Juízo, de que no dia 13/09 foi procurado pela esposa e mãe de um dos réus, com uma criança no colo, e lhe disseram para "dar uma força" quando fosse depor porque o rapaz estava com depressão, não tendo sido ameaçado, e que no dia seguinte foi um rapaz com um carro à noite em sua casa e bateu no portão, mas não atendeu em razão do episódio anterior, tendo feito um BO. Trata-se, à toda evidência, de que fato que merece a devida apuração.

Acolho a preliminar suscitada pela d. Defesa a fim de reconhecer a ilegalidade no reconhecimento pessoal feito em sede policial, por inobservância do art. 226 do CPP.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores que se formou sobre o art. 226 do CPP é no sentido de não se admitir a prova da autoria "exclusivamente" com base no reconhecimento realizado apenas no modo fotográfico ou presencialmente sem as cautelas do art. 226 do CPP, cumprindo ao Juiz a análise conjunta de toda a prova produzida.

É o que se extrai do paradigmático HC 598886 / SC, no qual se assentou que:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO

OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se

acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática

de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)

Por isso que se pode afirmar que a absolvição por inobservância à formalidade do art. 226 do CPP somente tem lugar quando a prova da autoria se basear "exclusivamente" no reconhecimento pela vítima.

No caso, como se verá detalhadamente, a autoria atribuída aos réus não se assenta apenas no reconhecimento, mas a partir das circunstâncias da prisão, suficientes para se ter certeza sobre o crime perpetrado, como se verá.

Com essas considerações iniciais, com o detalhamento a ser feito no curso da fundamentação, afasto a preliminar arguida.

Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 40/41), pelos documentos da Vara e da Infância e Juventude (fls. 235/247), pelos depoimentos (fls. 2/5), corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

Quanto à autoria, não há dúvidas sobre a participação dos réus.

Ouvida em juízo, a vítima ratificou o depoimento prestado em solo policial.

Adilson Evangelista Barboza, vítima, sobre fatos relatou que estava fazendo entregas e, ao passar por uma lombada, foi fechado por um veículo; imediatamente, dois indivíduos saíram do veículo e, mencionando que estavam armados, o questionaram sobre o que havia no interior da Fiorino e se havia rastreador; ficaram fazendo ameaças o tempo todo; o levaram até uma favela, descendo em uma área erma; não exibiram arma, mas ficavam colocando a mão na cintura; eles ligaram para o motorista do carro branco para fazerem o transbordo; nesse momento aproveitou para fugir correndo pela área de mata; viu o carro branco chegando e logo após ouviu sineres da PM, com o que saiu do mato; chegando ao local já viu as pessoas algemadas; era o mesmo carro branco que fizeram a abordagem; esse carro se perdeu no trajeto e as pessoas que estavam com ele se mostraram perdidos, não sabendo onde ir; ficou uns 20 minutos em poder deles; algumas mercadorias já haviam sido colocadas no carro deles; fez o reconhecimento dos 3 na delegacia; sobre o veículo que o abordou era um Celta ou Palio, de cor branca; desceram dois do carro e um ficou dentro dirigindo o carro branco mas reconhece os três; quando estava no meio do mato viu o carro branco chegando; sobre as características magrelo alto e moreno baixo; não reconhece; ficaram dentro da viatura quando os viu; não fez

reconhecimento formal; os viu também algemados no mato. Em Juízo, não foi capaz de reconhecer os réus.

Rodrigo dos Santos, PM, afirmou que foram acionados para atender ocorrência de roubo de veículo em andamento. Souberam que dois indivíduos teriam roubado um veículo Fiorino, cor branca, e um terceiro indivíduo estaria com o veículo Corsa, cor branca. A vítima havia sido retida pelos roubadores. Passados cerca de quinze minutos, foram acionados novamente pelo COPOM, trazendo informações de que um roubo estava em curso no Jardim Monte Sinai, na Rua do Limão, tendo sido passadas as mesmas características dos três envolvidos. Chegando ao local, os policiais constataram que os réus e o adolescente estavam fazendo o transbordo da mercadoria do veículo Fiorino para o veículo Corsa, de cor branca. Abordados, todos confirmaram participação no roubo. A vítima relatou que foi fechado pelo veículo Corsa e dois entraram no seu carro e o levaram. A vítima os reconheceu. Fez reconhecimento formal na DP.

Referido depoimento foi corroborado pelo relato de seu colega PM Dario Cavaglieri Benetti Junior, policial militar. Esclareceu que a vítima estava escondida no mato e se aproximou com a chegada da viatura. Os réus indicaram onde a Fiorino estava abandonada, localizando-o, bem como mais o restante da carga. Avistou os três tentando colocar uma caixa grande na porta de trás do Corsa. Estavam tão entretidos que foram surpreendidos. O Corsa já estava bem carregado, com o porta-malas cheio. Na condução do Corsa estaria o menor e os maiores prosseguiram com a vítima. Sobre o reconhecimento foi feito no local do fato. Na DP houve outro reconhecimento. Os bairros são relativamente próximos, passando por Sumaré.

Alexandre Rafael Camargo Prado, adolescente, disse que participou do roubo, juntamente com Nathan; informou que não estava armado, só fez menção de estar usando arma de fogo; no Jardim Monte Sinai, no momento do transbordo, seu colega Andrei foi ajudar a descarregar a mercadoria, porém, ele não participou do roubo (fls. 8).

Interrogado, o réu Andrei Mariano negou ter cometido o crime. Disse que estava vindo sozinho da casa de um amigo de nome Juan. Conhece Nathan do bairro. Quando passou pelo local os PMS já abordavam outras pessoas quando o chamaram e perguntaram se tinha passagem. Ao dizer que sim, disseram que seria levado. Não viu Nathan nesse dia. Conhece o adolescente do bairro e se viam às vezes jogando bola. Em interrogatório o réu Nathan de Souza Lima ficou em silêncio.

Muito embora não tenha havido o reconhecimento pela vítima, não se pode ignorar seu relato sobre as circunstâncias de sua abordagem pelos roubadores, bem como da prisão deles, ponto que é reforçado pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, elementos que confirmam com segurança a ação pelos réus.

Assim é que a vítima relatou ter sido abordada por um carro branco, do qual desembarcaram dois indivíduos que o levaram no interior da Fiorino que conduzia, saindo os dois veículos conjuntamente.

Aduziu que os roubadores que estavam com ele ligaram para o motorista do carro branco e falaram sobre o transbordo da carga, tendo eles se separado no trajeto, inclusive se mostrando perdidos sobre a localização, momento em que aproveitou para fugir.

Após conseguir fugir dos roubadores, escondendo-se em uma área de mata, conseguiu ver esse mesmo carro branco se aproximando e parando junto àqueles que o levaram. Logo após a chegada do veículo branco, percebeu a chegada dos policiais, com o que saiu da mata e se apresentou como a vítima do roubo.

Disso se extrai com segurança o envolvimento de ao menos três pessoas, duas que estavam com a vítima no veículo Fiorino roubado e uma terceira que estava no carro branco. Certo, também, que a vítima a todo momento manteve os dois indivíduos que o levaram sob sua visão, mesmo quando escondido na mata, bem como, apenas curto espaço de tempo, viu o mesmo veículo branco que o abordara chegando no local onde estavam os demais a fim de fazerem o transbordo da carga.

Isso leva à conclusão segura de que aqueles três indivíduos que estavam no veículo branco e na Fiorino eram os roubadores, não tendo havido qualquer hiato de continuidade na ação entre a abordagem da vítima até a chegada dos policiais. Os policiais, por sua vez, confirmaram que ao chegarem no local indicado de um

suposto roubo em andamento constataram a presença de três pessoas guardando caixas dentro veículo Corsa de cor branca, que já estava bem carregado, com o porta-malas cheio, tendo eles indicado onde estava o veículo Fiorino. PM Dario Cavaglieri Benetti Junior aduziu que os roubadores estavam tão entretidos na guarda da carga que foram surpreendidos. Confirmaram, ainda, que a vítima se apresentou logo após, estando escondida em uma área de mata próxima.

Soma-se a isso o depoimento do adolescente que concorreu para a ação criminosa, que confirmou a sua participação e a do réu Nathan, não sendo crível, por tudo o que se constatou, como explanado, sua tentativa de eximir o réu Andrei.

Certo, assim, por tudo, que os réus e o adolescente planejaram e executaram o roubo, visando a carga transportada pela vítima, valendo-se, para tanto, do emprego de grave ameaça e de retenção da vítima.

A prova é, assim, coesa e segura. Não há, pois, qualquer dúvida quanto à prática imputada na denúncia, inexistindo causas que afastem a ilicitude, exclua a culpabilidade ou a punibilidade.

Há incidência das causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e V, pois não há dúvida de que o delito foi praticado em regime de concurso de agentes, com restrição de liberdade, conforme relatado pela vítima.

Pelas causas de aumento de pena previstas no §2º, incisos II e V, do artigo 157 do Código Penal, aumento a pena em 1/2, tendo em vista que a vítima teve sua liberdade restringida por quase meia hora, período no qual ficou sob constante ameaça como relatou, o que revela a maior gravidade da conduta e o maior temor a que foi submetida a vítima.

Tem-se, ainda, que o crime se consumou. Para a consumação é suficiente que o bem tenha saído da esfera do legítimo dono e ingressado na esfera de disponibilidade dos réus, isto é, o desapossamento da coisa, o que se deu na hipótese, tendo em vista que os bens foram retirados da vítima, já transferidos para o veículo dos réus, com abandono do veículo da vítima.

Restou configurado, também, o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, já que houve o recrutamento do menor de idade Alexandre para a prática do roubo.

Quanto a corrupção de menores, a Terceira Seção do E.STJ, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou o entendimento de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando para a sua configuração a participação de menor de 18 anos no delito, acompanhado de agente imputável. Portanto, prescinde de prova da efetiva corrupção do menor.

Não há que se falar em consunção ou absorção do crime de corrupção de menores pelo delito principal, nem em bis in idem quanto à incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, pois se trata de condutas autônomas, independentes e que ofendem bens jurídicos diversos.

A prática de crime contra o patrimônio e corrupção de menores, na mesma empreitada criminosa, configura ação única, dividida em vários atos executórios. Incide, portanto, a regra do art. 70, caput, primeira parte, do CP.

A doutrina e a jurisprudência pacificaram os seguintes parâmetros para a eleição da fração de aumento em razão do concurso formal de crimes: a) dois crimes, acréscimo de 1/6; b) três delitos, acréscimo de 1/5; c) quatro crimes, acréscimo de 1/4; d) cinco delitos, acréscimo de 1/3; e) seis crimes, acréscimo de metade; e f) sete delitos ou mais, acréscimo de 2/3. Deve, no caso, portanto, ser elevada em 1/6.

Por fim, o pedido de reparação de natureza cível realizado pela acusação, deve ser acolhido.

No caso, o dano moral não requer prova específica, operando-se in re ipsa, como mera consequência da conduta criminosa praticada pelos réus contra a vítima, que teve sua liberdade restringida e submetida a constante ameaça, que lhe causou intenso sofrimento psicológico.

Assim considerado, fixo a quantia de R\$ 50.000,00 para a vítima, para efeito de reparação dos danos morais sofridos, com fundamento no art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal; o valor deverá ser monetariamente atualizado a partir da data desta sentença, e acrescido dos juros da mora contados da data do crime (Súmula nº 54 do STJ); valendo esta sentença, após o trânsito em julgado, como

título executivo judicial para cumprimento de sentença, em favor da vítima. Deixo de condenar os réus ao pagamento dos danos materiais, eis que o veículo, a carga e os aparelhos de telefone celular foram recuperados e devolvidos à vítima, inexistindo prejuízos de ordem material apurados nos autos.

Incide no caso a atenuante genérica da menoridade relativa, em relação ao réu Nathan, já que, à época dos fatos, ele era menor de 21 anos. Andrei ostenta maus antecedentes e reincidência, conforme FA e certidão de fls. 70/78.

Passo a dosar a pena.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que Nathan de Souza Lima é primário; Andrei Mariano ostenta maus antecedentes, por força da condenação imposta nos autos de nº 0007289-93.2015.8.26.0604 (fls. 76/77), sendo circunstância negativa. Ademais, a ação revelou especial reprovabilidade diante das circunstâncias considerando o relatado pela vítima, em que houve muita agressividade, com constante ameaçaelo que fixo a pena base do réu Nathan de Souza Lima em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias multa; para o réu Andrei Mariano fixo a pena base em 5 anos 5 meses e 10 dias e 12 dias multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, apenas em relação ao réu Nathan de Souza Lima, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes para Nathan. Em relação ao réu Andrei Mariano, não há atenuantes, porém, incide a agravante da reincidência, por força da condenação imposta nos autos de nº 1500300-11.2018.8.26.0630 (fls. 77), pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos 4

meses e 6 dias de reclusão e 14 dias multa.

Na terceira fase, elevo a pena à metade, por força no §2º, incisos II e V, do artigo 157, do Código Penal, fixando a pena em 6 anos de reclusão e 15 dias multa, para o réu Nathan Souza de Lima; e, para o réu Andrei Mariano, fixo a pena em 9 anos 6 meses e 9 dias de reclusão e 21 dias multa.

Diante do concurso formal próprio (art. 70, 1ª parte, CP), acima reconhecido, elevo a pena em 1/6, alcançando a pena de Nathan Souza de Lima 7 anos de reclusão e 17 dias multa; e a pena de Andrei Mariano resta fixada em 11 anos 1 mês e 10 dias de reclusão e 24 dias multa.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica dos réus (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a pena aplicada e a circunstância do crime ter sido praticado com grave ameaça contra a pessoa, além dos demais elementos apontados na fixação da pena base, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de maior fiscalização da pena, justifica a imposição do regime mais severo, deve-se iniciar no regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que os réus estão presos desde 11/04/2022, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração para progressão de regime, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções, nos termos do artigo 66, da Lei das Execuções Penais.

Em razão da quantidade da pena aplicada superar 4 anos, e por se tratar de crime praticado com grave ameaça contra a pessoa, não é possível a substituição por restritiva de direito ou a suspensão da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu NATHAN DE SOUZA LIMA, RG: 65.765.718, filho de Orminda de Souza Lima, nascido em 15/04/2003 em Sumaré- SP, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º , incisos II e V, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, submetendo-o à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 dias multa, no piso legal; e CONDENO réu ANDREI MARIANO, RG: 47.621.793, filho de Vera Lúcia Mariano, nascido em 21/07/1997 em Campinas - SP, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º , incisos II e V, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, submetendo-o à pena de 11 anos 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias multa, no piso legal.

Condeno, ainda, solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R\$ 50.000,00, para efeito de reparação dos danos morais sofridos, em favor da vítima Adilson Evangelista Barboza, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sobre o valor de indenização por dano moral incidirá correção monetária, segundo Tabela Prática do E.TJSP, desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Rejeito o pedido de indenização por danos materiais, ausente prova de danos a tal título.

Disposições finais:

Na hipótese, a prática de crime com grave ameaça à pessoa, em concurso de agentes e restrição de liberdade à vítima, contando com a participação de menor de idade, exigem acautelar o meio social contra futuras ações, além de se garantir o cumprimento da pena aplicada. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA. Recomende-se os réus no estabelecimento onde se encontram custodiado. Expeça-se guia de execução provisória. Comunique-se ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNPM).

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos dos sentenciados.

Com a qualificação completa dos sentenciados, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Oportunamente, se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Hortolândia, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA